

1501296-70.2022.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - AUTORIA DUVIDOSA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO. - Se as provas carreadas aos autos se mostram frágeis e duvidosas acerca da autoria delituosa, em obediência ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição é medida que se impõe (cf. TJMG - Apelação Criminal nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501296-70.2022.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501296-70.2022.8.26.0047 - 2022/001643

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO BARBOSA

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1.RODRIGO BARBOSA, qualificado nos autos (fl. 5), foi denunciado como incurso no art. 155, § 1º, do Código Penal, porque no dia, horário e local mencionados na inicial, nesta Cidade e Comarca, supostamente, subtraiu, para si, durante o repouso noturno, uma máquina de cortar vergalhão, pertencente a Antônio Carlos Piedade dos Santos (fls. 86/88).

Não houve proposta de suspensão condicional do processo, nem de acordo de não persecução penal (fls. 84/85).

A denúncia foi recebida (fls. 89/90), o réu citado (fl. 103), e apresentou resposta à acusação (fls. 95/97).

Em instrução foram inquiridas quatro testemunhas e o réu interrogado (fls. 128/129).

Há laudo de verificação de dependência toxicológica (fls. 130/131).

Vieram as alegações finais do Ministério Público, pugnando pela absolvição imprópria (fls. 141/148) e da Defesa, pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, pela absolvição (fls. 151/153).

É o relatório.

2. A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 37), pelo auto de entrega (fl. 38) e pelo auto de avaliação (fl. 39). Na fase policial o acusado calou-se (fl. 5), tendo aduzido em Juízo que nega os fatos. Relata que está havendo uma disputa de herança, pois o pai do réu era amasiado com Dona Iris, mãe e avó das testemunhas Adriana e Raissa, respectivamente. Afirma que dormia dentro de um carro, que era de seu genitor, que se localizava na residência de Adriana. Disse que tudo o que a testemunha Raissa relatou é mentira. A máquina era de posse do pai do interrogado, que veio a falecer algum tempo atrás, portanto, ao entender do réu, o objeto é dele e de seus irmãos. Foi internado no manicômio por um tempo, pois é esquizofrênico, diagnosticado com perfil psiquiátrico 'F20'. Disse que na época dos fatos não se dedicava mais ao crime e ficava o dia inteiro no semáforo pedindo moedas. Não tem nada contra a vítima. Na época em que foi preso trabalhava como borracheiro. Disse que muito tempo depois do falecimento de seu pai, o ofendido foi morar na mesma casa que Dona Iris. Afirma que a máquina foi adquirida pelo seu pai. Não sabe dizer como a máquina foi parar na posse do ofendido. Disse que o objeto ficava dentro do carro o qual o interrogado dormia. Porém, certo dia o acusado foi dormir no carro, mas o automóvel sumiu. Atualmente ainda faz tratamento para esquizofrenia e faz uso regular de medicamento. Confessa que no dia de sua prisão ficou bravo com a situação e bebeu um pouco de bebida alcoólica. O interrogado tem consciência de que precisa procurar ajuda na Justiça para resolver problemas com a herança, e não simplesmente pegar o que acha que tem direito, como fez (fls.128/129). O Policial Militar Ronner obtemperou que estava em patrulhamento pela Rua Avaré, quando se deparou com o acusado segurando alguma coisa no braço esquerdo, escondida por um cobertor. Realizou a abordagem do réu, tendo esse prontamente colocado o objeto no chão. O depoente reconheceu que se tratava de uma máquina de cortar vergalhão. O acusado disse que a máquina era de sua mãe e que trocaria o objeto por drogas. O depoente foi até o endereço informado pelo réu, a fim de confirmar a história contada por ele. A casa era de Antônio Carlos, conhecido por Tony, porém esse não se encontrava no local. A tia do Tony e a filha dela confirmaram que a máquina subtraída pertencia à vítima. Diante dos fatos, o acusado foi conduzido até a Delegacia. Afirma que o réu tentou ludibriar o depoente, dizendo que o 'Bar da Iris', estabelecimento que fica a frente da residência de Tony, era de sua mãe. Afirma que Adriana é tia de Antônio Carlos, enquanto Raissa é prima, tendo ambas reconhecido o objetivo furtado. O crime ocorreu de madrugada. Em nenhum momento o réu disse ao depoente que a máquina furtada era fruto de herança do pai dele. Afirma que a res furtiva foi devolvida à vítima. Disse que o ofendido Antônio Carlos está foragido (fls. 128/129).

No mesmo diapasão foi o depoimento do Policial Militar Herculano, tendo acrescentado que o réu é conhecido nos meios policiais, pois fica pedindo dinheiro nos semáforos da avenida. Disse que todas as vezes em que encontra o acusado pelas ruas, está na mesma situação, mas não sabe dizer se é o jeito do réu, ou se está sob efeito de drogas e/ou embriagado. O denunciado não comentou com o depoente que fazia tratamento de esquizofrenia, nem que fazia uso de remédio controlado (fls. 128/129).

A testemunha Adriana asseverou que no dia dos fatos estava dormindo quando o policial foi até a residência da depoente relatar sobre o ocorrido. Disse para o policial que não tinha conhecimento acerca do objeto furtado. O pai do réu já foi amigado com a mãe da depoente. Afirma que quem confirmou sobre o objeto furtado pertencer à vítima foi a filha da depoente de nome Raissa. Nega que mora na mesma residência que o ofendido. A vítima é sobrinho da depoente. Disse que o acusado sempre foi morador de rua, portanto nunca conviveu com ele, nem mesmo quando a mãe da depoente era amigada com o pai do réu (fls. 128/129).

A testemunha Raissa obtemperou que no dia dos fatos acordou quando os policiais foram até a residência da depoente e confirmou que o objeto furtado era da vítima, que é seu tio. Na época dos fatos, o ofendido morava junto com a depoente na casa da avó, Rua Avaré, 534. A máquina ficava guardada em um quarto no fundo da casa. Não sabe como o acusado subtraiu o objeto de dentro da residência, pois a depoente

só soube do furto quando os policiais foram até o local. Não sabe como o ofendido adquiriu essa máquina, pois quando ele foi morar com a depoente, já tinha o objeto. A vítima usava a máquina com frequência, por isso a depoente tinha conhecimento acerca do objeto. Afirma que o acusado costumava frequentar o bar que possui, mas não sabe se o réu é usuário de drogas e de bebida alcoólica. Não sabe se o acusado já fez algum tratamento ou faz uso regular de algum medicamento. A máquina foi devolvida a depoente, pois o ofendido não estava presente no dia dos fatos (fls. 128/129).

A suposta vítima não foi ouvida.

Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a versão apresentada pelo acusado não foi arredada a contento pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório, mormente se for considerado que a suposta vítima não foi inquirida, razão pela qual a confirmação acerca da origem da res restou prejudicada.

É possível que os argumentos do acusado não sejam verossímeis, mas isso não significa que haja certeza de que a referida versão é totalmente inverossímil, mormente se for considerado que a testemunha Raissa afirmou que não sabe como o ofendido adquiriu essa máquina.

Desta forma, sendo temerário um juízo de condenação com base em conjecturas ou meras probabilidades, não bastando o fato criminoso, sendo imprescindíveis provas incontroversas acerca da autoria e do dolo, entendo que, in casu, a solução que se impõe é mesmo a mais favorável ao acusado: a absolvição, por insuficiência da prova quanto à autoria do delito.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - AUTORIA DUVIDOSA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO. - Se as provas carreadas aos autos se mostram frágeis e duvidosas acerca da autoria delituosa, em obediência ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição é medida que se impõe (cf. TJMG - Apelação Criminal nº 10637180029620001, Rel. Des. Furtado de Mendonça, 6ª Câmara Criminal, j. em 23/03/2021, p. em 14/04/2021).

3. Posto isso,

Julgo improcedente o pedido acusatório e absolvo RODRIGO BARBOSA, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura 'clausulado'.

Ao d. Defensor nomeado, arbitro honorários, nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Publique-se, intímem-se e cumpra-se.

Assis, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA